



ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ ๔๓๗
ว่าด้วย คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นการยกระดับและเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และสอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๔๓๗ ว่าด้วย คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๔๑๘ ว่าด้วย คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

บรรดาข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

หมวด ๑
ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้

(๑) “คณะกรรมการ กฟผ.” หมายความว่า คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(๒) “กรรมการ กฟผ.” หมายความว่า กรรมการของคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(๓) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

(๔) “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

(๕) “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือตำแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นซึ่งเทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว

(๖) “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า พนักงาน และลูกจ้างของ กฟผ.

(๗) “ธรรมาภิบาล” หมายความว่า การบริหารจัดการและการควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามครรลองธรรม ตามหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น

(๘) “ความยั่งยืน” หมายความว่า การสร้างการเติบโตขององค์กร โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล รวมถึงมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสด้านการพัฒนาองค์กรในระยะยาว เพื่อตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลง ควบคู่กับการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย

(ก) “ความรับผิดชอบต่อสังคม” หมายความว่า ความรับผิดชอบต่อการดำเนินกิจการของ กฟผ. เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ความสำคัญต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินกิจกรรมและหรือการมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวมของ กฟผ. เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

(ข) “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” หมายความว่า การกำกับดูแลกิจการที่เป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อนำไปสู่ผลอย่างน้อยคือ สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบระยะยาว การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

(๙) “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายความว่า บุคคล ชุมชน องค์กร หรือสิ่งอื่นใดที่ได้รับผลกระทบโดยอาจได้รับผลประโยชน์หรือสูญเสียผลประโยชน์จากการดำเนินงานของ กฟผ. ซึ่งรวมถึงบุคคลหรือองค์กรที่ให้ความสนใจในการดำเนินงานของ กฟผ. ด้วย เช่น หน่วยงานกำกับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน บริษัทในเครือ กฟผ. ลูกค้า ประชาชน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

(๑๐) “ความเป็นอิสระ” หมายความว่า การแสดงความเห็นหรือรายงานอย่างเป็นอิสระตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ และไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ที่สามารถบังคับให้กรรมการไม่แสดงความเห็นตามที่ควรจะเป็น

หมวด ๒ วัตถุประสงค์

- ข้อ ๕ การจัดตั้งคณะกรรมการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
- (๑) เพื่อเสนอแนวนโยบายในการกำกับดูแลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและความยั่งยืนของ กฟผ. ต่อคณะกรรมการ กฟผ.
 - (๒) เพื่อกำกับดูแลให้มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

หมวด ๓ องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

- ข้อ ๖ คณะกรรมการประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ จำนวนไม่เกิน ๗ คน คณะกรรมการ กฟผ. เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้
- (๑) โดยคัดเลือกจากกรรมการ กฟผ. อย่างน้อย ๑ คน
 - (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย ๑ คน แต่ไม่เกิน ๒ คน
 - (๓) คัดเลือกผู้บริหาร กฟผ. ระดับผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไปอย่างน้อย ๑ คน
 - (๔) ให้รองผู้ว่าการบริหารและรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
 - (๕) ให้ผู้ช่วยผู้ว่าการกฎหมายและธรรมาภิบาลเป็นเลขานุการคณะกรรมการโดยตำแหน่ง
 - (๖) ให้ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการโดยตำแหน่ง
- ข้อ ๗ กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
- (๑) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 - (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 - (๓) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 - (๔) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
 - (๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
 - (๖) ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของ กฟผ. เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหารโดยการมอบหมายของคณะกรรมการ กฟผ.
 - (๗) ไม่เป็นกรรมการตรวจสอบของ กฟผ.

(๘) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ได้รับมอบหมายด้วยความไว้วางใจและเกียรติยศ

(๙) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านกลยุทธ์องค์กร

(๑๐) เป็นผู้ที่สามารถใช้เวลาในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้

(๑๑) เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

ข้อ ๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้รายงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

หมวด ๔

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดและทบทวนนโยบายในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ทราบ

(ก) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(ข) ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดี

(ค) ด้านการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม

(ง) ด้านการบริหารสิทธิของหน่วยงานกำกับดูแล

(จ) ด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(ฉ) ด้านการให้บริการลูกค้า

(ช) ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

(ซ) ด้านการจัดการข้อร้องเรียน

(ณ) ด้านการต่อต้านการทุจริต

(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนแผนแม่บท แผนปฏิบัติการประจำปี แผนงาน และคู่มือที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านธรรมาภิบาล จริยธรรมและจรรยาบรรณ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการให้บริการลูกค้า

(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของ กฟผ.

(๔) กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน ดังนี้

(ก) ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและดำเนินการตามแผนงานใน (๑) และ (๒) รวมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยติดตามผลการดำเนินงานอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

(ข) ให้มีการจัดทำรายงานการขัดกันของผลประโยชน์และรายงานการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล และรายงานอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง

(ค) ให้มีข้อพึงปฏิบัติที่ดีและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการ กฟผ. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน

(ง) ให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ที่มีประสิทธิภาพ

(จ) ให้มีการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เกิดการประสานงานและมีความ เชื่อมโยงกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

(๕) ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของกรรมการ กฟผ. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ของ กฟผ. ตลอดจนมีการสื่อสารในกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาองค์การสู่ความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนส่งเสริมให้มีกระบวนการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจใน หลักธรรมาภิบาล การพัฒนาองค์การสู่ความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิด ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

(๖) มีอำนาจเรียกหรือสั่งการให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าจำเป็น

(๗) พิจารณาทบทวนหรือเสนอปรับปรุงข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย คณะกรรมการ ธรรมนูญและที่ยั่งยืน ต่อคณะกรรมการ กฟผ. อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กฟผ. ในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับกำกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธรรมาภิบาล จริยธรรมและจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาองค์การสู่ความยั่งยืน การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการให้บริการลูกค้า

หมวด ๕

วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของคณะกรรมการ กฟผ. ที่เป็นผู้แต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีก ตามที่คณะกรรมการ กฟผ. เห็นสมควร

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ กฟผ. แต่งตั้ง กรรมการใหม่ให้ครบถ้วนโดยเร็ว เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง

ข้อ ๑๑ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) พ้นจากการเป็นกรรมการ กฟผ. ในกรณีแต่งตั้งจากกรรมการ กฟผ.
- (๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการตามข้อ ๗
- (๓) ตาย
- (๔) ลาออก
- (๕) คณะกรรมการ กฟผ. มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้กรรมการแจ้งต่อคณะกรรมการ กฟผ. ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน เพื่อให้คณะกรรมการ กฟผ. ได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทน

หมวด ๖

การประชุมและการรายงาน

ข้อ ๑๒ คณะกรรมการต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓

ทั้งนี้ วาระและเอกสารประกอบการประชุม จะต้องนำเสนอคณะกรรมการโดยปกติอย่างน้อย ๗ วันก่อนการประชุม

ข้อ ๑๓ ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยอนุโลม

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการต้องจัดทำมีรายงาน ดังต่อไปนี้

(๑) รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านธรรมาภิบาล จริยธรรมและจรรยาบรรณ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการให้บริการลูกค้า เสนอคณะกรรมการ กฟผ. ทราบอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

(๒) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ กฟผ.

(๓) เรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ต้องการให้คณะกรรมการ กฟผ. ดำเนินการ ต้องรายงานคณะกรรมการ กฟผ. โดยทันที

หมวด ๗

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้อ ๑๕ คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการ กฟผ. อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ)

ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

โทร. ๖๐๒๑๐, ๖๐๒๑๓